

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1375/2532

บริษัทน้ำมันเทพมงคล จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

บริษัทน้ำมันเทพมงคล จำกัด

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 155, มาตรา 156

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ความว่า โจทก์ฟ้องพร้อมกับผู้ยื่นคำร้อง ขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ศาลภาษีอากรกลางไต่สวนแล้วเห็นว่า ไม่น่าเชื่อว่าโจทก์จะยากจนจริง เนื่องจากโจทก์ยังมีเงินส่วนลดจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยติดค้างอยู่ โจทก์ยังไม่ได้รับมา และปิดบังรายได้อันแท้จริงจากการขายทรัพย์สินของโจทก์ และเมื่อศาลฎีกาได้มีคำสั่งยกคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในคดีที่บริษัทมงคลสวัสดิ์ จำกัด ซึ่งมีหุ้นส่วนผู้จัดการและผู้ชำระบัญชีเป็นคนเดียวกับของโจทก์แล้วโจทก์ก็สามารถนำเงินมาชำระค่าธรรมเนียมในคดีนี้ได้ จึงให้ยกคำร้อง หากโจทก์ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ให้โจทก์นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระภายใน 15 วัน

โจทก์เห็นว่า ประการแรก เกี่ยวกับเงินส่วนลดจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยค้างอยู่ นั้น ผู้ชำระบัญชีโจทก์ยืนยันว่าได้รับแล้วหลังจากจดทะเบียนเลิกบริษัท

ประการที่สอง ที่ว่าโจทก์ปิดบังรายได้จากการขายทรัพย์สินเนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในสภาพเก่า เช่นโต๊ะ เก้าอี้ พิมพ์ดีดถ้าจะขายให้คนทั่วไปก็จะมีใครซื้อ จำเป็นต้องขอรองผู้ใกล้ชิดร่วมกันช่วยซื้อไป มิได้มีเจตนาขายในราคาค่อนข้างต่ำ

ประการที่สาม ที่ศาลภาษีอากรกลางเห็นว่าในคดีที่บริษัทในเครือโจทก์ เมื่อศาลฎีกาไม่ให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาก็สามารถนำเงินมาชำระได้นั้น เป็นคนละกรณี และคนละภาวะการณ ทั้งจำนวนทุนทรัพย์ก็น้อยกว่าในคดีนี้

โปรดมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาด้วย

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 38)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลภาษีอากรกลางไต่สวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้องของโจทก์ดังกล่าว (อันดับ 31)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 35)

คำสั่ง

พิเคราะห์พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบในชั้นไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาแล้ว เห็นว่าโจทก์สามารถหาเงินมาชำระค่าธรรมเนียมศาลได้ ศาลภาษีอากรกลางให้ยกคำร้องของโจทก์เสียนั้นชอบแล้ว หากโจทก์ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปให้โจทก์นำเงินค่าธรรมเนียมศาลมาชำระภายในกำหนด 15 วันนับแต่วันฟังคำสั่งนี้

พิเคราะห์พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบในชั้นไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาแล้ว เห็นว่าโจทก์สามารถหาเงินมาชำระค่าธรรมเนียมศาลได้ ศาลภาษีอากร

กลางให้ยกคำร้องของโจทก์เสียนั้นชอบแล้ว หากโจทก์ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปให้
โจทก์นำเงินค่าธรรมเนียมศาลมาชำระภายในกำหนด 15 วันนับแต่วันฟังคำสั่งนี้

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>